

(답안)

1. (20점)

가. 정은 병으로부터 그 점유부분을 전대받아 점유 중인 자로서 정을 병의 승계인으로 볼 수 있는지를 검토해야 한다(2점).

나. 승계인의 범위

소송물인 권리관계 자체를 승계한 자 뿐만 아니라 그 계쟁물을 승계 받은 자도 승계인에 포함된다. 사안의 경우 정은 물권적 청구권을 소송물로 하는 소송의 사실심 변론종결 이전에 피고로부터 계쟁물의 일부를 넘겨받았으므로 피고 적격의 승계인에 해당한다. 따라서 소송계속 중 제3자가 소송목적인 의무의 목적물을 승계한 경우에 해당되어 갑은 정으로 하여금 소송을 인수하게 할 수 있다(민소법 제82조 제1항).

(15점)

다. 결론 : 갑은 정을 상대로 병의 지위를 이어받도록 하는 인수승계신청을 할 수 있다(3점).

2. (20점)

가. 병에 대한 확정판결의 효력이 정에게 확장되는 것인가가 쟁점이다. 이는 갑과 병 간의 소송의 소송물이 물권적 청구권에 기한 것인가 채권적 청구권에 기한 것인가의 여부, 정의 점유시점이 변론종결 후인지의 여부에 따라서 결정된다(2점).

나. 기판력의 주관적 범위

본 사안의 경우 갑과 병 간의 소송의 소송물은 물권적 청구권에 기한 것으로서 정은 변론종결 이후부터 위 건물 일부를 점유하게 되었다. 따라서 판례에 따르면 정은 변론종결 후에 계쟁물을 양수한 승계인에 해당하여 그에 대해 기판력이 미치게 된다(민사소송법 제218조 제1항). 따라서 갑은 승계집행문을 부여받아 정에 대하여 강제집행을 할 수 있다(15점).

다. 그럼에도 갑이 동일한 소송물에 대하여 소를 제기한 것은 소이 이익이 없으므로 법원은 그 소를 각하하는 판결을 선고하여야 한다(3점).

3. (20점)

가. 정의 을과 정에 대한 인도청구 부분에 관하여

- 건물 소유권에 기한 물권적 청구권을 원인으로 하는 건물인도청구소송의 소송물

은 건물 소유권이 아니라 그 물권적 청구권인 건물인도청구권이므로 그 소송에서 청구기각된 확정판결의 기판력은 건물인도청구권의 존부 그 자체에만 미치는 것이고, 소송물이 되지 아니한 건물 소유권의 존부에 관하여는 미치지 아니하므로, 그 건물인도소송의 사실심 변론종결 후에 그 패소자인 건물 소유자 갑로부터 건물을 매수하고 소유권이전등기를 마침으로써 그 소유권을 승계한 정은 건물의 소유권의 존부에 관하여는 위 확정판결의 기판력이 미치지 않는다. 또한 이 경우 정이 가지게 되는 물권적 청구권인 건물인도청구권은 적법하게 승계한 건물 소유권의 일반적 효력으로서 발생한 것이고, 위 건물인도소송의 소송물인 패소자 갑의 건물명도청구권을 승계함으로써 가지게 된 것이라고는 할 수 없으므로, 정은 위 확정판결의 변론종결 후의 승계인에 해당한다고 할 수 없다(대법원 1999. 10. 22. 선고 98다6855 판결 참조)(9점).

- 따라서 정의 이 부분 청구는 확정판결의 기판력에 저촉되지 않는다(1점).

나. 정의 을과 정에 대한 부당이득반환청구에 관하여

-갑이 받는 확정판결의 기판력이 정에게 확장되는 것인가가 쟁점이다. 판례에 의하면 이는 갑이 을과 병을 상대로 제기한 전소의 소송물이 물권적 청구권에 기한 것인가 채권적 청구권에 기한 것인가의 여부에 따라 결정된다. 건물의 소유자인 갑이 소유권에 기하여 을과 병이 무단 점유자임을 주장하면서 이들을 상대로 차임 상당의 부당이득반환을 구하는 소송을 제기하여 그에 관한 판결이 확정된 경우, 이러한 소송의 소송물은 채권적 청구권인 부당이득반환청구권이므로, 전소의 변론종결 후에 건물의 소유권을 취득한 정은 민사소송법 제218조 제1항에 의하여 확정판결의 기판력이 미치는 변론을 종결한 뒤의 승계인에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2016.6.28. 선고 2014다31721판결 참조)(9점).

- 따라서 정의 이부분 청구는 확정판결의 기판력에 저촉되지 않는다(1점).

4. (10점)

- 갑이 을과 병을 상대로 하는 소송은 민소법 제65조 후문에 해당되는 통상공동소송이다. 따라서 공동소송인 독립의 원칙이 적용된다. 위 원칙의 개념(민소법 제66조)을 설시해야 한다. 그에 따라 을만이 항소할 경우 갑과 병 사이의 판결은 분리되어 확정된다(5점).

- 결론적으로 피고 을만 항소하였으므로 그 항소의 효력은 병에게 미치지 않고 병에 대한 판결은 분리되어 그대로 확정되므로 항소심의 심판대상이 아니다. 따라서 항소심 법원은 병에 대하여는 1심법원의 판결내용과 다른 판결을 선고할 수 없다(5점).